

1506226-41.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3068605/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 13206654 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CRISTIANO LUCIO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

\*

Data da Audiência:

28/03/2022

Aos 28 DIAS DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506226-41.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3068605/2020 - DEL.INV.GER.

CATANDUVA, 13206654 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CRISTIANO LUCIO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

\*

Data da Audiência:

28/03/2022

Aos 28 DIAS DE MARÇO DE 2022, às 15h40, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Heloisa Gaspar Martins Tavares, ausente o acusado Cristiano, e presente sua defensora, a Dra. Sirlei Perpetuo Paschoatto da Silva, OAB nº 342436.

Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz de Direito decidiu: considerando que o acusado Cristiano devidamente intimado (fl. 60) não compareceu, determino o seguimento do processo sem a presença do acusado CRISTIANO LÚCIO DA SILVA, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal.

A seguir foi dada a palavra à defesa do acusado que assim se manifestou em resposta à acusação: MM Juiz, o acusado não praticou a infração que lhe foi imputada, fato que será provado no curso da Instrução. Deixo de arrolar testemunhas por absoluta falta de elementos. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: recebo a denúncia, porque presentes os pressupostos legais.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente à Promotora de Justiça e depois à Defensora, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º, do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP - condenação) e da resposta à acusação (defesa - absolvição).

Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão:

Vistos.

Dispensar maior relatório em virtude de expressa disposição legal (art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo quaisquer causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

A materialidade da infração penal foi constatada por meio das investigações policiais realizadas que resultaram no termo circunstanciado juntado aos autos, além dos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08/09) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls.11/13).

Com efeito, o Exame Químico Toxicológico (fls.11/13) realizado com as substâncias apreendidas na posse do acusado apresentou resultado positivo para crack.

A testemunha Flávio Henrique de Paula, policial militar, ao ser ouvido, afirmou que estava em patrulhamento no bairro Solo Sagrado, próximo à "pracinha" do Colosso, local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, onde avistou três indivíduos em atitude suspeita. Disse que abordou dois desses indivíduos, sendo que um deles era o ora réu. Contou que durante a abordagem encontrou em posse do acusado um pino de crack, que se destinaria ao consumo pessoa..

O acusado devidamente intimado não compareceu e por isso deixou de ser interrogado. Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais do delito (art. 59 do CP c/c art. 28, II da Lei 11.343/06), nada de peculiar há a se valorar.

Na segunda fase, presente a causa agravante da reincidência.

Na terceira e derradeira fase, inexistem quaisquer outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Dessa forma, fixo a pena definitiva em 03 meses de prestações de serviços a comunidade.

Posto isto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação

penal ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu CRISTIANO LÚCIO DA SILVA, pela prática do delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 meses de prestação de serviços à comunidade (art. 28, § 5º da LD).

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oficie-se ao Poder Público (Estadual e Municipal) para disponibilizar tratamento ambulatorial ao acusado, nos termos do disposto no art. 28, § 7º da Lei nº 11.343/2006.

Não há se falar em custas processuais (art. 54, caput e art. 55, caput c/c art. 87 da Lei nº 9.099/95).

Intime-se o acusado e a Defesa da decisão. Cumpra-se.

Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)